

1502632-16.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, o que é compatível com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502632-16.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502632-16.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS EDUARDO ARAUJO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

MATEUS EDUARDO ARAUJO MARTINS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 12h30min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, nº 215 - Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 410 (quatrocentos e dez porções de cocaína, 61 (sessenta e uma) porções de Crack, 96 noventa e seis) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 55). O acusado foi citado e ofertou resposta escrita às fls. 114/115, sendo lhe concedida a liberdade provisória, por decisão do E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus (fls. 106/111).

Nesta data foram inquiridas testemunhas e procedido ao interrogatório. Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima e regime inicial aberto. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 82/84- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Tanto perante a autoridade policial como em juízo o acusado confessou os fatos.

Disse que por estar desempregado, começou a vender drogas na comunidade onde mora. Que era o terceiro dia que estava trabalhando no local, trabalhava durante o dia, e ganhava em média R\$ 300,00 por dia. Que não tem antecedentes criminais.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, os GCM's Felipe e Michael, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que no dia realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram na entrada da "Viela do Parquinho" um indivíduo com uma mochila nas costas, o qual ao perceber a presença policial correu por referida viela, sendo detido após perseguição a pé. O acusado trazia numa mochila uma grande quantidade de drogas. Ao ser indagado, confessou que estava ali vendendo drogas há duas semanas.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, o que é compatível com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.43/06, observo que na primeira fase, existe circunstância judicial digna de nota. Foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas distintas. O crack é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade, bem como da confissão espontânea. Assim, a pena voltará ao seu patamar mínimo, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, em obediência à decisão do E. Supremo Tribunal Federal (fls.106/111), aplica-se ao réu a redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Além disto, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 18 anos e é primário e está exercendo atividade lícita e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Atento ao art.42 da lei de Drogas e a quantidade de drogas, reduzo a pena em 1/3, passando para 03 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e

trinta e três) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU MATEUS EDUARDO ARAUJO MARTINS, RG: 60087980, nascido em 10/04/2003, filho de ERASMO RAMOS DA SILVA MARTINS e LUZIA ARAUJO PERLAGIDE como incurso no artigo 33, §4, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 03 (três) anos, 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.

Carapicuíba, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA